



P E N E T A P A N

Nomor 2609/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

HOIRUN NISA', tempat / tanggal lahir Surabaya, 16 Maret 2001, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat di Sidotopo Wetan Baru 5-A/14-B RT 010 RW 006 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Agustus 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register perkara Nomor 2609/Pdt.P/2026/PN Sby, tanggal 27 Agustus 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578175603010004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Juli 2018 dengan nama **PEMOHON** tertulis **HOIRUN NISA'**;
2. Bahwa **PEMOHON** telah tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3578170301087876 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 06 Agustus 2026 dengan nama **PEMOHON** tertulis **HOIRUN NISA'** sebagai anak dari suami istri **MUHIDDIN** dan **SALIMAH**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2609/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **PEMOHON** lahir di Surabaya pada tanggal 16 Maret 2001 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7027/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 25 April 2001 dengan nama **PEMOHON** tertulis **HOIRUN NISA'** sebagai anak dari suami istri **MUHIDDIN** dan **SALIMAH**;
4. Bahwa **Orang Tua PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan di Sampang pada tanggal 09 Juni 1980 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 145/23/VI/80 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben Kabupaten Sampang tertanggal 09 Juni 1980 dengan nama **Orang Tua PEMOHON** tertulis **MUHIDDIN** dan **SALIMAH**;
5. Bahwa **Ayah PEMOHON** telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24102025-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 24 Oktober 2025 dengan nama **Ayah PEMOHON** tertulis **MUHYIDIN**;
6. Bahwa **PEMOHON** bersama permohonan ini bermaksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kematian milik **Ayah PEMOHON**, dimana pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24102025-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 24 Oktober 2025 milik **Ayah PEMOHON** tersebut terdapat **kesalahan penulisan nama** yang tertulis **MUHYIDIN** sedangkan seharusnya tertulis **MUHIDDIN** sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3578170301087876; Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7027/2001 milik **PEMOHON** dan Kutipan Akta Nikah Nomor 145/23/VI/80 milik **Ayah PEMOHON**;
7. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan guna mengurus dokumen-dokumen almarhum Ayah PEMOHON, oleh karenanya **PEMOHON** mengajukan **Permohonan Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kematian** di Pengadilan Negeri Surabaya;
8. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Halaman 2 Penetapan Nomor 2609/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk memperbaiki Kutipan Akta Kematian milik **Ayah PEMOHON**, dimana pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24102025-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 24 Oktober 2025 milik **Ayah PEMOHON** tersebut terdapat **kesalahan penulisan nama** yang tertulis **MUHYIDIN** sedangkan seharusnya tertulis **MUHIDDIN** sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3578170301087876; Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7027/2001 milik **PEMOHON** dan Kutipan Akta Nikah Nomor 145/23/VI/80 milik **Ayah PEMOHON**;
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk melaporkan hasil Penetapan atas Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama **Ayah PEMOHON** pada Kutipan Akta Kematian **Ayah PEMOHON** Nomor 3578-KM-24102025-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 24 Oktober 2025 tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3578175603010004 atas nama Hoirun Nisa', diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3578170301087876 atas nama Kepala Keluarga Salimah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7027/2001 atas nama Hoirun Nisa', diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 Penetapan Nomor 2609/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 145/23/VI/80 atas nama Muhiddin dengan Salimah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24102025-0030 atas nama Muhyidin, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di dengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Siti Hatidjah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Akta Kematian ayah Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Muhiddin dan ibu Pemohon bernama Salimah;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ketiga;
 - Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tahun 2000;
 - Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon pada beberapa dokumen, pada Kutipan Akta Kematian tertulis Muhyidin yang seharusnya tertulis Muhiddin sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon serta Kutipan Akta Nikah milik ayah Pemohon;
2. Saksi Salimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Akta Kematian ayah Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Muhiddin;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ketiga;
 - Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tahun 2000;
 - Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon pada beberapa dokumen, pada Kutipan Akta Kematian tertulis Muhyidin yang seharusnya tertulis Muhiddin sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kutipan

Halaman 4 Penetapan Nomor 2609/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran milik Pemohon serta Kutipan Akta Nikah milik ayah Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang sudah tertulis dalam Kutipan Akta Kematian dari nama Muhyidin diperbaiki menjadi nama Muhiddin;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Siti Hatidjah dan Salimah;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa mengacu pada pasal 52 Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578175603010004 atas nama Hoirun Nisa' dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3578170301087876 atas nama Kepala Keluarga Salimah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sidotopo Wetan Baru 5-A/14-B RT 010 RW 006 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, yang masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sesuai ketentuan tersebut

Halaman 5 Penetapan Nomor 2609/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3578170301087876 atas nama Kepala Keluarga Salimah, bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7027/2001 atas nama Hoirun Nisa', dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 145/23/VI/80 atas nama Muhiddin dengan Salimah, diperoleh fakta bahwa nama ayah Pemohon pada ketiga dokumen tersebut tertulis nama Muhiddin;

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24102025-0030 atas nama Muhyidin di peroleh fakta bahwa nama ayah Pemohon pada dokumen tersebut tertulis nama Muhyidin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kematian milik ayah Pemohon yang semula tertulis dengan nama Muhyidin diperbaiki menjadi Muhiddin agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon serta Kutipan Akta Nikah milik ayah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- 2) Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: "Setiap Penduduk wajib

Halaman 6 Penetapan Nomor 2609/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (vide pasal 1 angka 11 Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Vide pasal 1 angka 17 Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Halaman 7 Penetapan Nomor 2609/Pdt.P/2026/PN Sby



- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 jo 52 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, akan diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan peristiwa hukum tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut, dalam register yang disediakan untuk itu dan dicatat pula dalam catatan pinggir pada Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 1, 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kematian milik Ayah Pemohon, dimana pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24102025-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 24 Oktober 2025 milik Ayah Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama yang tertulis MUHYIDIN sedangkan seharusnya tertulis MUHIDDIN sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3578170301087876;

Halaman 8 Penetapan Nomor 2609/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7027/2001 milik Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Nomor 145/23/VI/80 milik Ayah Pemohon;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas pembetulan/perbaikan nama ayah Pemohon berdasarkan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, oleh kami Ega Shaktiana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Permohonan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | |

Halaman 9 Penetapan Nomor 2609/Pdt.P/2026/PN Sby